ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 8)

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1. ***(Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm***

Huỳnh Quang V làm nghề tài xế lái xe chở nước đá cây cho các đại lý, cửa hàng trong đó có cửa hàng của ông H. Biết V hàng ngày vẫn chở nước đá bằng xe cũ, ông H đã bàn với V là: ông H sẽ mua một xe tốt hơn để V về lái xe chở nước đá cho ông H, với điều kiện mỗi ngày V chở cho ông H khoảng 70 – 80 cây nước đá không lấy tiền lời. Ngoài định mức trên, V được quyền sử dụng xe chở nước đá cho các mối khác để lấy tiền, đồng thời V tự chịu trách nhiệm tu bổ, sửa chữa khi xe hư hỏng và chi phí xăng dầu.

Sau khi thống nhất, ngày 03/5/2008 ông H mua của bà L một chiếc xe ô tô hiệu Huyndai, biển số 54M 48xx với giá 41.000.000 đồng (bốn mươi mốt triệu đồng) về giao cho V sử dụng. Trong quá trình mua nước đá về bỏ mối, V còn nợ ông T (chủ hãng nước đá) 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Do ông T đòi nợ nhiều lần, V không có tiền trả nên V đã bán chiếc xe nêu trên cho ông T để cấn trừ số nợ nói trên rồi bỏ trốn.

Ngày 18/6/2022, ông H làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt xe của V với cơ quan công an quận X. Ngày 20/8/2022, Cơ quan điều tra Công an quận X khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Quang V về "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 điều 175 Bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Quang V 03 tháng tính từ ngày bắt giam.

Câu hỏi 1. Anh/Chị có ý kiến gì đối với hoạt động tố tụng của Cơ quan Công an quận X đối với Huỳnh Quang V?

Câu hỏi 2. Nếu được ông H yêu cầu tham gia từ giai đoạn điều tra, để bảo vệ quyền lợi cho ông H, Anh/Chị sẽ kiến nghị những vấn đề gì với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát quận X?

Câu hỏi 3. Tình huống bổ sung: Trong giai đoạn điều tra, ông T thừa nhận việc mua xe đó là sai. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông T phủ nhận lời khai tại Cơ quan điều tra, cho rằng việc cấn trừ nợ giữa ông và V là đúng.

Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi của ông H tại phiên tòa, Anh/Chị xử lý tình huống này như thế nào?

Câu 2. ***(Phần tự chọn, thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau): 5,0 điểm***

<u>Đề số 1:</u>

Công ty A là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thị phần chiếm hơn 40% trên thị trường liên quan tại Việt Nam. Công ty B là nhà phân phối hàng hóa của Công ty A ở Việt Nam. Năm 2022, Công ty A và Công ty B có ký một hợp đồng mua bán hàng hóa ("Hợp đồng"). Theo đó, Công ty A đồng ý bán cho Công ty B một loại mặt hàng tiêu dùng do mình sản xuất ("Sản phẩm").

Câu hỏi 1. Theo Hợp đồng, hai bên đồng ý giao hàng vào ngày 15/3/2022. Tuy nhiên, Công ty A quyết định giao hàng sớm cho Công ty B và hàng được giao vào ngày 07/3/2022.